

NAFAKA ARTIRIMI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

..... AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Davalının Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Mevcut nafaka miktarının artırılması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

- Mahkemenizin .../.../... tarihli ... Esas ve ... Karar sayılı kararı ile, davalıdan tarafıma/çocuğuma ... TL nafaka ödenmesine karar verilmiştir.
- Ancak, geçen süre zarfında ekonomik koşullar önemli ölçüde değişmiştir. Günümüz ekonomik koşullarında artan enflasyon, hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları nedeniyle mevcut nafaka miktarı yetersiz hale gelmiştir.
- Davalının ekonomik durumu iyileşmiş olup, gelir düzeyi artmıştır. Davalının güncel ekonomik durumu incelendiğinde, daha yüksek bir gelir elde ettiği ve maddi durumunun elverişli olduğu görülmektedir.
- Çocuğumuzun/Evladımızın eğitim, sağlık ve diğer temel giderleri önemli ölçüde artmıştır. Eğitim masrafları, sağlık harcamaları ve yaşam standartlarının korunabilmesi için mevcut nafakanın artırılması zorunlu hale gelmiştir.
- Türk Medeni Kanunu'nun 176. ve 330. maddeleri gereğince, nafakanın yeniden belirlenmesi ve günümüz ekonomik şartlarına uyarlanması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER

- Mevcut nafaka kararına ilişkin mahkeme kararı
- Tarafların ekonomik durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, tapu kayıtları, banka hesapları vb.)
- Güncel yaşam giderlerini gösteren faturalar ve belgeler
- Tanık beyanları
- Diğer ilgili deliller

HUKUKİ SEBEPLER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 176, 330 ve ilgili diğer maddeleri.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Mahkeme kararına dayanarak bağlanan nafakanın ekonomik koşullara uygun şekilde artırılmasına,
2. Davalının ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyet çerçevesinde yeni bir nafaka miktarının belirlenmesine,
3. Davalının gelir durumunun tespiti için SGK, vergi dairesi ve banka kayıtlarının incelenmesine,
4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT

İBRAHİM
ÇELİK